

1500988-57.2020.8.26.0450

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Cléverson de Araujo

Comarca: Piracaia

Foro: Foro de Piracaia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... seria usuária e o bar do réu um ponto de tráfico). JONATAS e seu filho JEFERSON então combinaram matar a vítima. Inicialmente permitiram que ela bebesse no local durante toda a madrugada e quando já não havia mais ninguém no bar, os agentes atacaram a vítima embriagada, a imobilizaram, amarraram e a colocaram no porta-malas de um veículo Ford/Fiesta que estava na posse da vítima. Um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracaia

1ª Vara

---

Rua Benedito Vieira da Silva, 300, Bairro, Centro - CEP 12970-000, Fone: 11-2838-7954, Piracaia-SP - E-mail: piracaia1@tjsp.jus.br  
Processo 1500988-57.2020.8.26.0450 - lauda

#### SENTENÇA

Processo nº:

1500988-57.2020.8.26.0450

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cléverson de Araujo

Vistos.

Perante o Judiciário, os réus, com qualificação nos autos, foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 121 §2º, incisos III, IV do Código Penal pois conforme narra a denúncia, no dia 04 de outubro de 2020, entre 6hs e 8hs, no interior do Estabelecimento localizado na Avenida Hermet Lambert Zago, nº 840, Pouso Alegre e, após, na Estrada Municipal André Franco Montoro, km 15, nesta cidade e comarca, agindo com ânimo homicida, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, teriam matado a vítima Josuel Ribeiro de Andrade.

Consta na denúncia, que a vítima frequentava o estabelecimento dos réus (um bar e um lava-rápido), tornando-se amigo de JONATAS, mas iniciou um relacionamento amoroso com a esposa dele. No dia dos fatos, a vítima estava no bar do acusado JONATAS e houve uma discussão por conta de drogas no local (a vítima seria usuária e o bar do réu um ponto de tráfico). JONATAS e seu filho JEFERSON então combinaram matar a vítima. Inicialmente permitiram que ela bebesse no local durante toda a madrugada e quando já não havia mais ninguém no bar, os agentes atacaram a vítima embriagada, a imobilizaram, amarraram e a colocaram no porta-malas de um veículo Ford/Fiesta que estava na posse da vítima. Um dos acusados tomou a direção do veículo e o outro seguiu na condução do veículo Fiat/Strada que havia sido deixado

no lava-rápido por um cliente e seguiram para o "desemboque", um canal artificial que transporta as águas da represa. Lá, lançaram o veículo da vítima, com ela amarrada no porta-malas, nas águas da represa, gerando sua morte por afogamento.

A denúncia foi recebida no dia 13 de janeiro de 2021 (fls.252/253). Citados (fls. 262), os acusados apresentaram defesa prévia (fls.266/272 e 278/281). Ausentes as causas de absolvição sumária do art.397 do CPP, realizou-se instrução onde foram ouvidas dezenove testemunhas e interrogados os acusados (fls. 458/459, 566/567, 600/601, 697/698 e 793). O membro do parquet em memoriais escritos pugnou pela pronúncia dos acusados (fls. 793), por sua vez, a defesa postulou a impronúncia ou absolvição dos acusados (fls. 783/792).

É o relatório. DECIDO.

A sentença de pronúncia deve ser fundamentada, atendendo à exigência constitucional, mas, por outro lado, não pode examinar o mérito da causa de forma a subtrair a matéria da análise do júri, a quem é conferida esta competência. Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "A sentença de pronúncia deve ser sucinta, precisamente para evitar sugestiva influência ao Júri" (RF, 169/342).

Nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, "O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Posto isso tornemos ao caso vertente. A materialidade do delito de homicídio está demonstrada pelo laudo de exame necroscópico (fls. 86/89), bem como pela prova oral colhida nos autos.

De outro lado, há indícios suficientes de autoria para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O réu JONATAS, em seu interrogatório, admitiu que a vítima foi atacada e presa no porta-malas do carro em seu bar, pouco antes de ser atirada na represa, onde morreu. Afirma que o acusado queria fechar o estabelecimento e a vítima não queria ir embora, pelo que foi expulsa. A vítima voltou ao bar fechado e atacou o acusado e outros dois clientes que estavam no bar fechado. Os outros dois clientes reagiram e imobilizaram a vítima que desmaiou. Achou que a vítima já estava morta e colaborou com os outros dois em jogá-la dentro do carro na represa. Afirma que utilizou um carro que havia sido deixado com ele para lavar para buscar os demais agentes na represa. Assevera que JEFERSON só chegou ao local depois que retornaram da represa.

O acusado JEFERSON, em juízo, negou que estivesse no local no momento do crime, mas só encontrou seu pai e os outros dois agentes quando já tinham retornado da represa. Todavia o veículo Strada que acompanhou o carro da vítima (Fiesta) até a represa e trouxe seu pai de volta estava na sua posse e foi fotografado por JEFERSON minutos antes de partirem em direção à represa, como se verifica de fls. 113/114 (Strada fotografada às 6h27, e o Fiesta passou sentido à represa às 6h55, conforme fls. 38 do apenso 1501002-41.2020.8.26.0450).

Como se vê, há suficientes indícios de que os acusados tivessem envolvimento direto no crime. JONATAS seguramente estava presente no momento da execução e, pelo seu próprio relato a desavença da vítima era com ele, embora tenha dito que quem matou a vítima foram os outros presentes.

JEFERSON também tem relações relevantes com o crime. Na aurora do domingo em que o crime foi cometido ele estava na posse e fotografando o veículo utilizado na execução do crime. Crime esses que poderia ter a participação de seu pai.

Portanto, considerando que a razoável tese expendida pela acusação encontram certo respaldo nos elementos colhidos ao longo do feito, se impõe a pronúncia do réu para que o juiz natural da causa (o Júri) decida a questão pertinente ao homicídio. In verbis:

“Para a sentença de pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvam-se contra o réu, pela sociedade” (STJ-AgRg no REsp n.1242978-GO, Rel. Jorge Mussi, j.13.08.2013, Djr 22.08.2013).

“ A pronúncia é decisão interlocutória mista- na qual vigora o princípio in dubio pro societate- em que o magistrado declara a viabilidade da acusação por duplo fundamento, ou seja, por se convencer da existência de um crime e da presença de indícios de que o réu possa ser o autor (art.413 do CPP). É defeso ao Tribunal, ao examinar recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia, excluir uma qualificadora, valorando provas e aspectos particulares do caso, porquanto tal competência pertence ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de usurpar as atribuições singulares do Tribunal do Júri (art.5º, XXXVIII, da CF)” (STJ-AgRg no REsp nº1368790-MG, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, j.02.05.2013, DJe 13.05.2013).

Há também indícios da caracterização das qualificadoras, já que o crime, na tese ministerial, teria sido cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois teria sido atirada na represa amarrada. Além disso a morte teria sido causada por asfixia por afogamento, ensejando o reconhecimento do meio cruel.

Nesse passo, hão de ser pronunciados os agentes, conforme consta da acusação, para o julgamento pelo Egrégio Conselho de Sentença.

Diante do exposto, PRONUNCIO, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, JONATAS HOLZER BOPPRE e JEFERSON J BOPPRE SOBRINHO, já qualificados nos autos, como incurso no 121 §2º, incisos III e IV do Código Penal, para que sejam submetidos a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Tendo os réus permanecido presos cautelarmente durante a instrução processual, presentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, em especial o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, deverão permanecer segregados, até o julgamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Piracaia, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA